

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

към Договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – оловно-цинкови и златосъдържащи руди, чрез добив от находище “Чала”, Хасковска област, сключен на 16.11.1999г.

Днес, 05.07.2005г. /пети юли две хиляди и пета година/ в гр.София, Република България, на основание:

- Решение № 550 на Министерския съвет от 15 юни 2005г. (ДВ, бр.51 от 21.06.2005г.) за изменение и допълнение на Решение № 643 на Министерския съвет от 1999г. за предоставяне на концесия върху подземни природни богатства – оловно-цинкови и златосъдържащи руди, чрез добив от находище “Чала”, област Хасково (обн., ДВ, бр.88 от 08.10.1999г.);

- чл.24 от Закона за концесиите и чл.71 от Закона за подземните богатства;
- чл.288 от Търговския закон във връзка с чл.20а, ал.2 от Закона за задълженията и договорите и
- чл.45 от Договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства - оловно-цинкови и златосъдържащи руди, чрез добив от находище “Чала”, Хасковска област (наричан оттук нататък “Договорът”)

СТРАНИТЕ

1. **МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ**, представляван от министъра на икономиката – **МИЛКО КОВАЧЕВ**

и

2. **“ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” АД**, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕСИОНЕР**, регистрирано по ф.д. №589/1998г. по описа на Кърджалийски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр.Кърджали, ул.”Републиканска” №83, представлявано от изпълнителния директор **ЖИВКА ТАШКОВА КОВАЧЕВА - ГЪЛБАЧЕВА, ЕГН**

сключиха настоящото Допълнително споразумение за изменение на Договора, както следва:

Чл.1. /1/ Навсякъде в Договора пред думата “богатства” думата “природни” се заличава.

/2/ Навсякъде в Договора думите “оловно-цинкови и” и “оловно-цинковите и” се заличават.

/3/ Навсякъде в Договора думите “технически проект” и “техническият проект” се заменят съответно с “цялостен работен проект” или с “цялостния работен проект”.

/4/ Навсякъде в Договора думите “инженерни проекти” се заменят с “работни проекти”.

Чл.2 В чл.7, ал.2, т.8 думите “10 дни” се заменят с “15 дни”.

Чл.3. Точки 23 и 24 на чл.7, ал.2 се отменят.

Чл.4. В чл.8, ал.2, т.1 думите “комплексен план и годишни работни програми” се заменят с думата “проекти”.

Чл.5. В чл.9, ал.2 думите “и след одобрението на Контролния съвет, подписват” се заменят с “и представят на концедента”.

Чл.6. Чл.11 се изменя така:

“Чл.11/1/ Концесионерът има право на обезщетение за направените подобрения. Размерът на обезщетението е еквивалентен на остатъчната стойност на направените подобрения.

/2/ Концесионерът може да претендира стойността на подобренията след изтичане срока на договора, респективно след неговото прекратяване.

/3/ Обезщетение не се дължи за подобренията, които не са предварително съгласувани с концедента.”

Чл.7. Член 17 от Договора се изменя така:

“Чл.17/1/ Концесионерът се задължава да заплаща на концедента срещу предоставеното право на ползване върху обекта на концесията по чл.1 от Договора, годишно парично концесионно възнаграждение.

/2/ Концесионерът се задължава да заплаща, годишно парично концесионно възнаграждение за добив на златосъдържащи руди в размер 0,4 на сто от стойността на метала злато в добитите количества златосъдържащи руди, изчислена от концедента по средноаритметични международни цени на метала злато на Лондонската метална борса за предходния 6-месечен период на календарната година.

/3/ Годишното парично концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера на 2 вноски два пъти годишно до 15 дни след изтичането на съответното 6-месечие.

/4/ Концесионерът се задължава да заплаща минимално годишно парично концесионно възнаграждение за добива на златосъдържащи руди, формирано като сума от:

1. 0,4 на сто от стойността на метала злато, съдържащ се в действително добитите количества златосъдържащи руди, определени при условията на ал.2;

2. 0,4 на сто от стойността на металите в недобитите количества златосъдържащи руди до 19 200 тона, със средно съдържание на злато – 7,85 г./тон, определени при условията на ал.2.

/5/ При доказана възможност за извличане и продажба на други метали (освен злато), съдържащи се в добитите златосъдържащи руди, те се заплащат от концесионера, като размерът на концесионното възнаграждение е 0,4 на сто от стойността на металите, изчислена по средноаритметични международни цени на Лондонската метална борса за съответния 6-месечен период.

/6/ Концесионното възнаграждение по ал.2 и ал.4 се дължи от момента на започване на фактическия добив на златосъдържащи руди – 01.05.2004г.

/7/ Концесионерът не дължи концесионно възнаграждение за времето от датата на прекратяване на фактическия добив на златосъдържащите руди от находище “Чала” до датата на завършване на дейностите по одобрен от компетентни държавни органи проект за окончателна техническа ликвидация и/или рекултивация на концесионния обект.”

/8/ Концесионерът не дължи концесионно възнаграждение за добив на оловно-цинкови руди, считано от 01.02.2004г. /първи февруари две хиляди и четвърта/.

Чл.8. Създава се чл.20а:

“Чл.20а /1/ В срок до 31 януари 2006г., концесионерът се задължава да сключи договор за банкова сметка в съгласувана с концедента банка за обезпечаване на изпълнението на задълженията, свързани с ликвидация и/или рекултивация на находище “Чала”. Първата вноска по сметката е в размер на 10 на сто от минималното годишно концесионно възнаграждение за 2005г.

/2/ В сметката по ал.1 концесионерът внася до 31 януари на всяка следваща календарна година сума, представляваща 1/11 част от размера на средствата за възстановяване /рекултивация/ на околната среда, определени в съгласувания с Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ цялостен работен проект за добив на златосъдържащи руди. Концесионерът е длъжен да представя доказателства за извършените преводи на концедента в срок до три работни дни от депозирането на сумите.

/3/ При условие, че в съгласувания от МОСВ цялостен работен проект за добив на златосъдържащи руди не са определени необходимите финансови средства за техническа ликвидация и/или рекултивация на обекта, годишните вноски по ал.2 са в размер 10 на сто от концесионното възнаграждение за предходната година.

/4/ Концесионерът има право да ползва средствата по сметката само за покриване на разходи за осъществяване на ликвидация и/или рекултивация на находище "Чала" или на участъци от него след одобряване на проекта за техническа ликвидация и/или рекултивация на находището.

/5/ Договорът за банкова сметка следва да оправомощава и задължава банката да освобождава средства от сметката при мотивирано писмено искане, подписано от концесионера и подкрепено с писмени доказателства, установяващи фактическото извършване на разходи от концесионера и/или основанията и падежите на задълженията на концесионера за извършване на разходи във връзка с реализацията на мероприятията, предвидени в одобрения проект за ликвидация и/или рекултивация. При получаване на такова искане от концесионера, банката е задължена да уведоми концедента за него, като му предостави копие от внесеното искане и документи. В случай, че концедентът не възрази писмено срещу искането за освобождаване на средства в срок от петнадесет работни дни от датата на получаване на съобщението, банката освобождава сумата, посочена в искането в полза на концесионера.

/6/ В случай, че натрупаните до момента средства по сметката не са достатъчни за извършване на мероприятията, предвидени в проекта за ликвидация и/или рекултивация на находище "Чала", разликата се поема от концесионера. Таксите, разноските и/или всякакви други плащания, дължими на банката по договора за доверителна сметка са за сметка на лихвите, начислени от банката върху средствата, внесени по сметката. Ако такава лихва не се дължи, или лихвата не е достатъчна, за да покрие всички и всякакви плащания, дължими на банката по договора за доверителна сметка, остатъкът от дължимите суми ще бъде за сметка на концесионера.

/7/ В случаите на предсрочно прекратяване на концесионния договор по вина на концесионера, наличните към момента на прекратяването средства по сметката до размера, който съответства на неизпълнените задължения на концесионера по опазване и възстановяване на околната среда, включително ликвидация и/или рекултивация на находище "Чала", остават в полза и на разпореждане от концедента.

/8/ В случаите на предсрочно прекратяване на концесионния договор по вина на концедента, наличните към момента на прекратяването средства по сметката остават в полза на концесионера.

/9/ В случаите на прекратяване на договора по взаимно съгласие, наличните към момента на прекратяването средства се освобождават в съответствие с разпоредбите на Допълнителното споразумение за прекратяване на концесионния договор.

/10/ При последващо изменение в нормативната уредба в съответствие с европейската практика относно вида и размера на гаранциите, обезпечаващи задълженията на концесионера по опазване и възстановяване на околната среда, условията и реда за тяхното предоставяне, усвояване, изменение и освобождаване, двете страни ще предоговорят условията по настоящия член в разумен срок след влизане в сила на съответните изменения."

Чл.9. В чл.22 от Договора думите "основния лихвен процент на БНБ" се заменят със "законната лихва за забава за задължения в български лева за всеки просрочен ден".

Чл.10. Член 23 от Договора се изменя така:

"Чл.23. При неизпълнение на основните останали задължения по този Договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5 на сто на ден върху стойността на минималното концесионно възнаграждение за предходната година, но не повече от 15 на сто."

Чл.11. Създава се чл.23а със следното съдържание:

“Чл.23а При забавено изпълнение на задължението по чл.20, ал.3 до 5 работни дни, концесионерът дължи неустойка в размер на 0,5 на сто на ден върху стойността на гаранцията, а при забавено изпълнение за повече от 5 работни дни 1% (едно на сто) на ден върху стойността на гаранцията. В случай на неизпълнение на задължението по чл.20, ал.3 за повече от два месеца, концесионерът дължи неустойка в размер на банковата гаранция за съответната година.”

Чл.12. Чл.28 и чл.29 от Договора се отменят.

Чл.13. В глава “ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” на Договора се правят следните изменения:

а/ Точка 4 се отменя.

б/ Точка 5 се изменя така:

“5. ГОДИШЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – проект, съдържащ данните, посочени в чл.83, ал.1 от Закона за подземните богатства и/или други данни, изисквани от действащото законодателство”

в/ Точка 6 се отменя.

г/ Създава се нова точка 7:

“7. ЦЯЛОСТЕН РАБОТЕН ПРОЕКТ – проект, включващ общата концепция за осъществяване на дейностите за срока на концесията, съдържащ общи данни за обема, техническите и технологичните решения и срока на предвижданите минно-добивни и преработвателни дейности, за размера на необходимите инвестиции, мерките за опазване на земните недра, околната среда и за безопасността и здравето на работещите и/или други данни, изисквани от действащото законодателство”

д/ Създава се нова точка 10:

“10. ОСТАТЪЧНА СТОЙНОСТ - стойността, след отчитане на амортизациите.”

Чл.14. Приложения №3, №4, №5 и №7 към Договора се отменят.

Чл.15. Настоящото Допълнително споразумение №1 е неразделна част от Договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – оловно-цинкови и златосъдържащи руди, чрез добив от находище “Чала”, Хасковска област и влиза в сила от неговото подписване.

Чл.16. Настоящото Допълнително споразумение №1 съдържа 4 (четири) страници и е изготвено в три еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

МИЛКО КОВАЧЕВ
МИНИСТЪР НА
ИКОНОМИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

ЖИВКА КОВАЧЕВА-БЛЪЧЕВА
ИЗКЪСНУТЕЛЕН ДИРЕКТОР